



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE

così composta:

dr. Michele Di Mauro	Presidente
dr. Antonio Perinelli	Consigliere
dr. Giulia Spadaro	Consigliere est.

all'esito della camera di consiglio, all'**udienza** del giorno **24.1.2023** ha pronunciato, ai sensi dell'**art. 281-sexies c.p.c.**, la seguente

SENTENZA

definitiva nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero **1761** del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno **2018**, vertente

TRA

Parte_1 nato a Frosinone, il 23.10.1927 (CF **C.F._1**) residente in Roma, Via Brunate, n. 6 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti Gaia Lucilla Gallo (**C.F._2**) e Chiara De Vita (**C.F._3**) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, via F.S. Nitti 11

APPELLANTE

E

CP_1 nata a Budussò (SS) il 21 luglio 1949, C.F. **C.F._4** residente a Roma, rappresentata e difesa giusta procura in atti, dall'avv. Gianluca Indaco, c.f. **C.F._5**, presso il cui studio ha eletto domicilio, Roma Viale Giulio Cesare 71

APPELLATA

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato **Parte_1** ha proposto appello avverso la sentenza definitiva del Tribunale ordinario di Roma n. 2445/2018, resa nel giudizio tra le parti. All'udienza del 10.1.2023 nessuno è comparso e la causa è stata rinviata all'udienza del 24.1.2023 ai sensi dell'art. 309 c.p.c.. Il rinvio è stato comunicato dalla cancelleria alle parti costituite. All'odierna udienza nessuno è comparso e la causa è stata cancellata dal ruolo ai sensi degli artt. 181-309 c.p.c. Conseguentemente deve ora dichiararsi l'estinzione del processo ai sensi degli stessi articoli. Le spese

processuali, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.

P. Q. M.

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza definitiva del Tribunale ordinario di Roma n. 2445/2018, così provvede:

- a) dichiara l'estinzione del processo;
- b) nulla in ordine alle spese processuali del grado

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 24.1.2023

Il Consigliere Estensore

Giulia Spadaro

Il Presidente

Michele Di Mauro